

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9117/2538

บริษัท พี.พี.เอ็ม แพชั่น จำกัด
นาย สม พล พิเดช

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 18, มาตรา 228

คำสั่งศาลชั้นต้นที่สั่งไม่รับคำให้การของจำเลยเป็นคำสั่งไม่รับคำคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 18 จำเลยมีสิทธิอุทธรณ์ฎีกาได้ทันทีตามมาตรา 228(3)แต่เมื่อจำเลยอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ศาลชั้นต้นคงดำเนินการพิจารณาต่อไป และศาลอุทธรณ์ก็ได้สั่งให้ศาลชั้นต้นงดการพิจารณาไว้ก่อนตามมาตรา 228 วรรคสองจนศาลชั้นต้นพิพากษาคดีไปแล้ว โดยจำเลยมิได้อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้น คำพิพากษาของศาลชั้นต้นจึงเสร็จเด็ดขาดถึงที่สุดแล้ว ดังนั้น การที่จะให้ศาลชั้นต้นทำการไต่สวนและมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดีไม่ว่าศาลชั้นต้นจะสั่งรับหรือไม่รับคำให้การของจำเลยย่อมไม่อาจจะทำให้ผลของคำพิพากษาซึ่งถึงที่สุดแล้วเปลี่ยนแปลงไปได้อุทธรณ์ของจำเลยจึงไม่เป็นประโยชน์แก่คดีไม่ชอบที่ศาลอุทธรณ์จะรับวินิจฉัย

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระค่าจ้างตัดเสื้อผ้าจำนวน 211,901 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในเงินต้น 205,480 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยยื่นคำให้การ ศาลชั้นต้นเห็นว่าจำเลยยื่นคำให้การเมื่อพ้นกำหนดเวลาที่
จะยื่นคำให้การแล้ว จึงไม่รับคำให้การของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าวอ้างว่าจำเลยยื่นคำให้การภายใน
กำหนดเวลาแล้ว ขอให้มีการรับคำให้การของจำเลย

ระหว่างพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นได้ดำเนินคดีต่อไปและมีคำ
พิพากษาให้จำเลยแพ้คดี และคดีดังกล่าวถึงที่สุดโดยคู่ความมิได้อุทธรณ์คำพิพากษา

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า กรณียังเป็นที่ยสงสัยว่าเจ้าพนักงานปิดหมายเรียกและ
สำเนาคำฟ้องวันใดแน่ หากได้ความตามคำร้องยอมถือไม่ได้ว่าจำเลยยื่นคำให้การ
เกินกำหนด พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นทำการไต่สวนและมีคำสั่งใหม่
ตามรูปคดี

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาตามฎีกาของโจทก์มีว่า คำสั่งศาลชั้นต้นที่สั่งไม่รับคำ
ให้การของจำเลยเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาจำเลยจะอุทธรณ์คำสั่งทันทีที่ได้หรือไม่
เห็นว่า คำสั่งศาลชั้นต้นที่สั่งไม่รับคำให้การของจำเลยนั้น เป็นคำสั่งไม่รับคำคู่ความ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 18 จำเลยมีสิทธิอุทธรณ์ฎีกาได้
ทันทีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 228(3)แต่เมื่อจำเลย
อุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าว ศาลชั้นต้นคงดำเนินการพิจารณาต่อไป และ
ศาลอุทธรณ์ก็ได้สั่งให้ศาลชั้นต้นงดการพิจารณาไว้ก่อนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาตรา 228 วรรคสอง จนศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษาคดีไป
แล้วโดยจำเลยมิได้อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้นแต่อย่างใด คำพิพากษาของ
ศาลชั้นต้นดังกล่าวจึงเสร็จเด็ดขาดถึงที่สุดแล้ว ดังนั้นการที่จะให้ศาลชั้นต้นทำการ

ไต่สวนและมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดีไม่ว่าผลการไต่สวนจะเป็นประการใด ไม่ว่าศาลชั้น
ต้นจะสั่งรับคำให้การของจำเลยยอมไม่อาจจะทำให้ผลของคำพิพากษาซึ่งถึงที่สุดแล้ว
เปลี่ยนแปลงไปได้อุทธรณ์ของจำเลยจึงไม่เป็นประโยชน์แก่คดีอย่างใดเมื่อโจทก์ฎีกา
ต่อมา ศาลฎีกาจึงต้องยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์โดยเหตุผลดังวินิจฉัยแล้ว ฎีกาของ
โจทก์ฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และยกฎีกาของโจทก์

(สมชัย สายเชื้อ-สะสม ลีริเจริญสุข-ชยันนาท พันธ์าวงศ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>